

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง

“มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์”

ด้วย นายไชยวัตร เปี่ยมชลารัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

๒.๑ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และบริการด้านสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ขาดโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ

๒.๒ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาในการส่งเสริมแนวคิดเรื่องสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยการสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

๒.๓ เพื่อระดมการสนับสนุนและสร้างความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชาชนทุกคน

๒.๔ เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 5๑๐๐๗๙ ชั้นที่ ๑๐ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์

ประธานกรรมการ

๕.๒ นายมนตรี เกษะนันท์

รองประธานกรรมการ

๕.๓ นางสาวลลิตาพิย อำนวยลาภ

กรรมการ เหมัญญิกและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน
ลำดับที่ กท ๓๑๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวัธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ

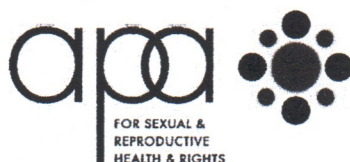
มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

หมวดที่ ๑

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ ๑ มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Asia Pacific Foundation for Sexual and Reproductive Health and Rights
มีชื่อย่อว่า เอ พี เอ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า APA

- ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ ตามรูปที่ปรากฏข้างล่างนี้



มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกเพื่อสิทธิและสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
Asia Pacific Foundation for Sexual and Reproductive Health and Rights

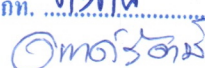
- ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 5๑๐๐๗๙ ชั้นที่ ๑๐ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

- ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

- ๔.๑ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และบริการด้านสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ขาดโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ
- ๔.๒ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความรับผิดชอบต่อนโยบายในการส่งเสริมแนวคิดเรื่องสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยการสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
- ๔.๓ เพื่อระดมการสนับสนุนและสร้างความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของประชาชนทุกคน
- ๔.๔ เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ๔.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๙ กพ. ๒๕๖๔
เลขทะเบียน กท. ๗๖๓๔
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ ๓

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๕ ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

๕.๑ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๖ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

๖.๒ เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

๖.๔ รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ

๘.๒ ตาย หรือลาออก

๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗

๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ

ข้อ ๙ มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน

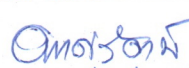
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เภรัณูญิก และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๒ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๕
เลขทะเบียน กท. ๗๖๓๔
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่

กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก

ข้อ ๑๕ ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงด้วยเหตุอื่น ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างลง โดยกรรมการมูลนิธิที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ตนแทน

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑๖.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น

๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ

๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน

๑๖.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

๑๖.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๖.๗ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

๑๖.๘ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

๑๖.๙ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๖.๑๐ แต่งตั้งหรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตามข้อ ๑๖.๗, ๑๖.๘ และ ๑๖.๙ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๖.๙ ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ ๑๗ ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๗.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๗.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๗.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

๑๗.๔ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๕
เลขทะเบียน กท. ๓๑๗๔
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ ๑๘ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ ๑๙ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๒๐ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุมตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิ

ข้อ ๒๑ เสรฐัญญิมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๒๒ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๗

อนุกรรมการ

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๒๕ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้มอบหมายให้กระทำ ส่วนอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้าไม่ได้กำหนดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

๒๕.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมายที่ ๑ ๙ กพ. ๒๕๖๔

๒๕.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๗.๑๗๔

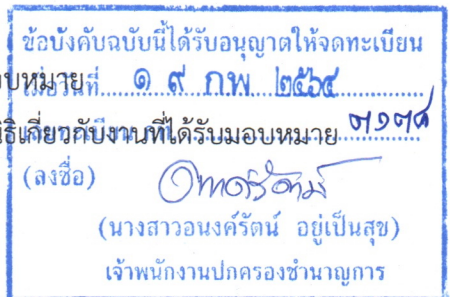
หมวดที่ ๘

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆ ปี ภายในเดือนมีนาคม และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๗ การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๘ กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม



ข้อ ๒๙ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือประธานในที่ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๙

การเงิน

ข้อ ๓๑ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากก่อน แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๒ เภรณญกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๓ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลค้าประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร และหากมูลนิธิประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่นำทรัพย์สินส่วนที่เป็นทุนมาดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๓๔ การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือ เภรณญกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ ๓๕ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุน เงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

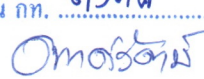
ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ ๑๐

การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ข้อ ๓๘ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

ข้อบังคับฉบับนี้ได้อ่านและเห็นชอบโดยที่ประชุม
เมื่อวันที่... ๑ ๙ กพ. ๒๕๖๔
เลขทะเบียน กท. ๓๖๓๘
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ ๑๑ การเลิกมูลนิธิ

ข้อ ๓๙ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิรักษไทยและสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย” ในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ข้อ ๔๐ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

๔๐.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

๔๐.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

๔๐.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

๔๐.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

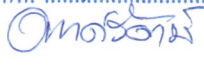
หมวดที่ ๑๒ บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๑ การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๔๒ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิไม่ได้กำหนดไว้หรือกำหนดไว้ขัดแย้ง

ข้อ ๔๓ มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

ลงนาม.....ผู้จัดทำข้อบังคับ
(นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... ๑๙ กพ ๒๕๖๕
เลขทะเบียน กก. ๓๖๗๔
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ